

עין משפט נר מצוה

בד א מיי' פייב מל' שגנות הלם א מתנ עשן רח:
בוח ב מיי' פייב מל' שולח מקדש הלם א נוסח' מל' פת הממיה אן פתח לאין דש:

ⓘ

רבינו חננאל

אמר מדבר גופיה נשמעיה דגמר מדבר דוקן ממוא. דכתבי כ י יפלא ממן. דבר מה להלן דבר ולא כל הנוף אף בהוראה דבר ולא כל הנוף והכי תניא בחספת' הורו לבטל במקצת ולקיים מקצת הרי אלו חייבי' שני' דבר נאמר כאן דבר ונאמר להלן דבר מה דבר האמור להלן מקצתו ולא כולו אף האמור כאן מקצתו כולו אהת אמר מקצתו ולא כולו וא אינו אלא כולו מיל' בין דם לדם ולא כל דם בין דין לדין ולא כל דין בין דגם לבני אדם (א' וכתא' גונא מפרש בסוף פ' אלו הן ונתחנן (י"פ): אמר רב יהודה אמר שמואל לעולם אין ב"ד חייבי' דשויור דברו שני הצדוקין מורין ופי' שהוא מורבי' דחכמי אבלי צדוקין מורין בו פטור' מאי טעמא זיל קרי בי רוא. כלומר אין אלו ארואי להוראה ושגגין קרובין למידון' אצל הוראה שהיה להן להמיר ולא למיר. ואותיבנא מפתני' א נמי במרייתא יש נדה בתור' אבל אבה על שומרת' א נדה (פטור') אמאי והא כתיב (פרה') יהיה לה מלמד שהיא [סותרת] אחד לאחד (תל' ר' יוחנן') וכן וזה מכשכב ודחה יהיה לה וכל הכלי אשר תשגב עליו [טמא] [יהיה] ונתיב בסיפריא (פסח) מנין שהיא משמרת אחד לאחד תל' [טמא] יהיה יכול כשם שהיא משמרת אחד לאחד כן תשמר על שני. ודין הוא מה אם הוב שאינו סופר אחד לאחד דפסי' שבעה לכ'. ובה שהיא סופרת אחד לאחר אינו דין שהשמר שני לשני תל' יהיה לה אין לה אלא יום אחד. ודחיקו מנתי' כגון דהדור דכורכה אסירא השומרי' יום כגנר יום ששאל דכרכה שרי' ואקשנין שרי' דכרכה נמי בהריא כחב משכבי אשה דלמנא תרתייהו ופירקין כגון דאמר נמי כירא הוא דאסיר בשומרת' יום כגנר יום אכל תרעא שריא ודחיקו [האן] ספרא והתרעא בהריא כתיב בה תא מקורה הערה. ודחיקין למימר כגון דאמר תרעא בשומרת' יום כדרכי. אסירא ששאל כדרכה שריא. אקשנין אי הכי נדה נמי כלומר אמאי נקטת שומרת יום בודה גופא יכילין לומר כדרכה הוא דאסירא דכרכי מקורה. ופירק' דאמר כי כתיב תרעא בנאשה ויהי כתיב פי' דכתיב ויהי אשר ישכב את אשה את דוד ונלה את ערונה את מקורה הערה וגו' אבל בשומרת יום כגנר יום לא נמוחת לזעזועת בה אפי' כדרכה. אי בעית תימא לעולם דשורי גמר כירא כדרכה בשומרת יום בודה אקשנתה הוא כתיב יהיה לה לא פליגי עליה (מא' הוהא) [מיתה] אמר ובה אינה אסרה אלא ביום כדרכי כל כי יום טוחמא אבל כילות שריא. פי' קריא ולא קמבענא ובה אלא פסוק לנתיח דכרכי על נדחה. שהא כיון דהות דם יום ה' דבעיא לנטורי' ט' וקשור' ט' דמיך לנדה ואילו קביעת ובה בהר הכי אחי' ואת שפע יום שבת

ה:

וּרְשׁוֹ וּרְמֵהּ דררשי מרי קהל לג"ש ולא איימר חד להוראה תלויה צבית דין אס כן הוראה תלויה צבית דין מנא להו: **מעניי העדה נעששה לשגגה**. נעששה לשגגה על ידי אחריס דהיינו על ידי הוראת ב"ד דהוראה תלויה צבית דין: **רנא אמר כי לנל העם כשגגה**. שיהו כולם תלוין כשגגת הקהל וב"ד דהוראה תלויה צב"ד ומעשה תלו צקהל: **הוא אמינא אפי' מיעוט**. מטלו מציאין פרי: **הוא אמינא ציט דין כסדי רונא**. ולא יהו מציאין פרי עד שיעשו ציט דין עס הלצור דליצעי לציט מצי כהא מעיני הקהל⁽¹⁾ וכמיצ צעגודת כוכביס והיה אס מעיני העדה: **אכל חד שצט דליכא רונא לא**. והוא הדין לשנים או שלש צצטיס: **רבי שמעון סמניא צני**. פרי לכל שצט ושצט ופר לציט דין: **אי כהוראס ציט דינו רבי שמעון לויס לוי**. דהא לא מיימר ליה (לא) קהל להוראס ציט דינו: **אלא לאו רבי יסודס היא**. וקמני מה כן מציאין פרי אחד אלמא לא מיימו שחר צצטיס כהדיס: **אמרי רבא צמאי עסקינן וכו'**. ומנא קמא **כדי שמועין** אן אלעזר הוא ורבי שמעון דלמר שני פריס קסדר פרי לכל שצט ושצט דשצט א' איקרי קהל כגון שחטאו שצנה צצטיס והן רופן של קהל דכי הוּא רונא כגברי ורונא כשצטיס הוא דמציא פרי לכל שצט ושצט ופר לג"ד **אכל היכא דליכא ששה וכן רונא או שצנה וליני רונא כיון דלאו רונא כגברי ורונא כשצטיס כחד שצט דנו ומציאין פרי אחד ופר לג"ד: איצטאי** **לוט שצט אחד שעשה כהוראס ציט דין פגדול רנא שמעון מי מייסו**. פרי או לא מי אמרינן כי אמר ר' שמעון לחייב על כל קהל וקהל דשצט אחד איקרי

הורו בית דין פרק ראשון הוריות

קהל כגון שחטאו שצנה צצטיס דהוו רופן אכל היכא דליכא רונא כיחיד דמו ופטורים דיחד נעששה כהוראס ב"ד פטור או דלמא כיון דסבידנא ליה דשצט אחד איקרי קהל לא שגא שצט אחד ולא שגא שצנה מציאין פרי לכל שצט ושצט ופר לג"ד: **אלא הכא צמאי עסקינן כגון שחטאו ששה וכו'**.

דמציאין פרי ופר לג"ד: **אלא לאו רבי דמעין פרי ופר לג"ד: אלא לאו רבי שמעון**. וקמני שצט אחד חייב על הוראס ציט דין הגדול אלמא כי אמר שצט אחד איקרי קהל אפי' כי מטא שצט אחד כמרוצין דמו ומציאין פרי ופר לג"ד והכי סבידא ליה לרבי שמעון פרי דהיכא דליכא רונא כגברי ורונא כשצטיס מציאין פרי לכל שצט אכל היכא דחטאו ששה וכן רופן או שצנה ואין רופן כשצט אחד דמו ומציאין פרי ופר לציט דין מדקמני מה הן מציאין וכו' ולא מתוקמא רישא אלא כדכי שמעון כן אלעזר כגון שחטאו ששה וכו' וקאמר רבי שמעון שני פריס פרי לכו ופר לציט דין: מדכמיצ קהל יהודה אלמא דשצט אחד דליכא קריק קהל: **ורלמא שאני שצט יסודס והוא עמיס ציושוליס שצט צנימין**. ושני צצטיס הוא דלקרי קהל אכל שצט אחד לא: **אלא מהכא סניי מפדן והסביסין ומספין קלסל מעיס וגו'**. והיכא אמר ליה הכי דכמיצ⁽²⁾ וירא אלהיס אל יעקב עוד צנורו מפדן ארס וגו' וכמיצ⁽³⁾ ויאלר לו אלהיס אני אל שדי פרה ורנא גוי וקהל גויס ריה ממך וגו': **מאן הוא אפילדי לוי כההיא שעמא**. כלומר מאן הוא עמד למילד הויא שעמא צנימין ושפע מניה דקאמר ליה רחמנא השמא מתיליד לך קהל אחרינא: **י"א צצטיס לא**. בתמיהה והא אמרת דשני צצטיס איקרו קהל יהודה וצנימין אלא וזאי הכי קאמר ליה דהשמא מתיליד לך קהל אחרינא אלמא שצט צנימין לצדו איקרי קהל: **הכל**

מושמו חטאו ששה והן רובו של קהל או שבעה אף על פי שאינו רובו של קהל מביאין פרי תא שמע רבי יהודה אומר שבט שעשה בהוראת בית דינו אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פטורין ובהוראת ב"ד הגדול אפילו שאר שבטים חייבים שמוע מינה אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני ועשה אותו השבט על פיהם אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פטורין למה לי למיתנא ושאר שבטים פטורים הא תנא אותו השבט חייב וכיון דתנא אותו השבט חייב מומילא ידענא שאר שבטים פטורין אלא הא קמשמע לן דבהוראת בית דינו הוא דשאר שבטים פטורים אבל בהוראת ב"ד הגדול אפילו שאר שבטים חייבין שמוע מינה איבעיא להו שבט אחד שעשה בהוראת בית דין הגדול לרבי שמעון מי מייית או לא תא שמע מזה הן מביאין פרי אחד רבי שמעון אומר שני פרים (במאי עסקינן אילימא שחטאו שבעה) שני פרים שמונה פרים בעי אלא דחמא שבט אחד ובמאי אילימא בהוראת בית דין רבי שמעון לית ליה אלא בהוראת בית דין הגדול ותסבירא תנא קמא מני אי רבי מאיר הא רובא בעי אי רבי יהודה שאר שבטים נמי מיייתו (אלא) הא מני רבי שמעון בן אלעזר היא וכדתניא תא שמוע וחכמים אומרים לעולם אינו חייב אלא על הוראת בית דין הגדול וּמֵאֵן חַכְמִים אִילִימָא רבי מאיר רובא בעי אלא לאו רבי שמעון היא שמוע מינה ורבי יהודה ורבי שמעון⁽⁴⁾ שבט אחד דאקרי קהל מנא להו אמרי דכתיב⁽⁵⁾ ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים⁽⁶⁾ (נכח חצר בית ה') החדשה וּמֵאִי חדשה א"ר יוחנן יִשְׁחִידֵשו דברים אמרו טבול יום אל יכנס במחנה לויה מתקין לה רב אחא בר יעקב ממאי דלמא שאני ירושלים דהוה נמי בנימין אמר רב אחא בר יעקב דכתיב⁽⁷⁾ ויאמר אלי' הנני מפקד והרבייתך ונתתך לשבא עמיס וגו' מאן אתיליד ליה ההיא שענתא צנימין ש"מ ה"ק רחמנא מתיליד לך השתא קהל אחרינא א"ל קהל לרב כהנא דלמא הכי קא"ל רחמנא לבי מתיליד לך בנימין הוה דהווי⁽⁸⁾ ר"ש בשבטים דמתקרייתא קהל א"ל אלא שנים עשר שבטים איקרו קהל אחד עשר שבטים לא איקרו קהל וַתֵּנֵב ר"ש אומר מה תלמוד לומר⁽⁹⁾ ופר שני בן בקר תקח לחמאת אם ללמד שהם שנים והלא כבר נאמר⁽¹⁰⁾ ועשה את האחד חמאת ואת האחד עולה לה' [אלא] יכול [תהא] נאכלת חמאת ללוים ת"ל ופר שני שני לעולה מה עולה לא נאכלת

תוספות

מיעני ליה דליקרי צו' צצטיס: כגון שחטאו ששה שבטים והן רופן כו'. תימא א"כ מ"ט דרבי שמעון דלא מצינא אלא פרי אחד הא לא אשכחן דפלגי אר' יהודה אלא דבעי נמי פרי לציט דין אכל מודה מיוס לרבי יהודה דשצט אחד איקרי קהל: הנני מפקד והרבייתך וגו'. תימא דשצין קהל דלמר הקדיש ליעקב גוי וקהל גויס יהיס ממך:

חייבין אלא על הוראת ב"ד הגדול לבדו ומדקמני חכמים מסתמא ככלל רבנן בני פלוגתייהו דרי' יהודה ר"ש ככלל ולקמן מוכח דדוקא ר"ש היא ולא רימו: ויאמר עד דאיכא שני שבטים דהתם שבת יהודה ובנימין והן כותב קרא (דחגי') [דכתיב] בקהל יהוד' וירושלים⁽¹⁾ [וירושלים] היינו שבת בנימין שהיתה חעיר בחלק בנימין כדמוכח בפ' איהו מקומן (דף נד:). אלא אמר רב אחא בר יעקב מחבא הנני מפקד והרבייתך ונתתך לקהל עמים. תימא דמייית הוא קרא דליכא למשמע מניה וז"ל לאתויי מחוורא קרי דכתיב גוי וקהל גויס יהיה מןך כי זה הפסוק נאמר על לידת בנימין לבד ומתאי קרי מייית בירושלמי כל שבת ושבת קרי קהל שזאמור גוי וקהל גויס יהיה מןך ועיין אל גולד בנימין ומה שפי' רש"י בריחי יעקב ונתתך לקהל עמים בשתי שפירוי לצאת ממני קהל ועמים לפי שאמר [ולן] גוי וקהל גויס על פי אמר גוי לא על בנימין כשהוא אומר וקהל גויס היה שנים אומר לבד מבנימין ושבו אל גולד לי בן אלא שנתיד א' משבטי יחזיקל ומעשה אותה מתנה אני נתן לך. מה שכתוב כשהוא אומר וקהל גויס היה שנים דמשמע דיש לי בן אלא שנתיד א' משבטי יחזיקל ומעשה אותה מתנה אני נתן לך. מה שכתוב כשהוא אומר וקהל גויס היה שנים דמשמע דיש לי בן אחרים לבד מבנימין לא מוקהל קדרשי דיע' אבנימין קאי דהא מוכח מני' רבא דשכט א' איקרי קהל אלא מניס (קא' קדרשי:

מסורת הש"ס

- ג"ש מכא שהא שעות סופר.
- ג'ולג' א מ"ט, א.) [ויעריכו מ,ט.]
- ושי"א. (ד.) [פסחים פ. מנחת מ,ט.]
- א.) ג'ולג' ביהה ה' לפני החצור,
- א.) פסחים לז: ויבמות: ו יאוסח לז: ע"ש.
- א.) מ"ט פרישה ויקהל. (ח.) ויקהל ד,]
- ט.) כהנאשת לה. (י.) [סס,]

תורה אור השלם

- והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פרי בן קָרָר אחד לעלה לריח נחתו לוי ומנחתו והכבו במשפט ושעיר עזים אחד לחטות: במדבר טו טו
- ונתחו לכל עדת בני ישראל ולגר וקר בחובם כי לכל העם בשגגה: במדבר טו טו
- ויעמד ויחשפט בקהל יהודה וירושלם בבית ה' לפני הקרֹר: דברי הימים ב כ ה
- ואמר אלי' הנני מפקד ונתתך ונתתך לקהל עמים ונתתה את הארץ והאת לךֹרֶךְ אֶתְרֵךְ אִתּוֹ בראשית ח ד
- וְקָרָרָה פֶּר בֶּן קָרָר וּמִנְחָתוֹ סֶלֶת בַּקִּלְיָה בַשָּׂעִר וּפֶר שֵׁנִי בֶן קָרָר תִּקַּח: במדבר ח כ
- והלויס יסבמו את ידויהם על ראשי הקרֹרס ועשה את הקָרָרָה וְקָטַת וְקָטַת וְקָטַת עַל־הָ לֵי לַכֹּפֶר על הלויס: במדבר ח כ

מוסף רש"י

ויעמד יהושפט. אמוי הוסיפו ששאל מנומלם צדיקים, דכתי היסמי (נבמות א'). החרשתי את צימ, וקרי לה מזהס מפני שזוט שחשדו וסופיו על קדושתו כי מוס ואמנו טבול יום אל יכנס לה (ספחים צב): אלו: שחשדו נה כסלמיות (נבחים זכ:). במנחת דלית. כהר כסמ (נבמות ז:).

תוספות הרא"ש

אמר אביי אמר קרא [והיה אם מעיני העדה] נעשתה לשגגה עד שתעשה שגגה על ידי אחרים דפשטי קרא מעיני העדה אלא קאי אביי דמולא כתיב ונעלם מעיני העדה אלמא משמע דאציבורא קאי. ומי' מדכתיב נעשתה לשגגה ולא כתיב ועשו העדה בשגגה. אלמא ששעשתה שגגה על ידי אחרים שהורו להם דהור. ורבא אמר אמר קרא כי לכל העם כשגגה. דמשמע שכל ישראל שני מדבר וביד ככלל כל העם הם ובעשגת מעשהה אי אפשר לכלול בית דין עם הצבור דהא אמרי' בסמוך מדכתיב נעשתה לשגגה מפני' ב"ד כשגגת מעשהה אלא עי' שגגת מעשהה דכתיב בב"ד בשגגת הוראה איירי: ח"נ כי שמענא ליה לר' יהודה ו' בשבטין ולא כמי שכתבו בבעצת פפריס כי שמעני ליה לרבי יהודה ב' שבטים דאף אשעה כמציא ליה ממוס דלא גני ר' יהודה לעיל גיורי' אלא ב' שבטים ומסתבר למימר דדוקא רובא הוא דגוריי למעוטי' ומסוט דמבעיא ליה אן כשבט א' טעו לכתוב ב' בשבטים וליחא דמשעת א' עד ו' שבטים קאי איבעי: ובמאי דאמר בהוראת בית דין ריש ליל. פרשני' ז"ל דהא לא מייחא ליה קרא לעיל להוראת ב"ד אחי' דהיי' ראהו היא דחלמירא קא דרשי לעיל גני קהלי אליבא דאינהו דתנאי ודרשי לכל תנא ותנא לפוס מאי דרשמי' ליה בקרא ההוא תנא ואי לאו דרשמי' ליה תנאי אינם דקתני במתניתין וחכאי אינם דקתני פטר שבט שעשאר בהוראת ב"ד הוי מצי למימר דריש סבר כו' יהודה דרדישי ח' דלדרשא זו כי הכי דרדישי ליה ר' יהודה אלא דרוא אחי' קא סמוך דקתני במתניתין וחכאי אינם

חייבין אלא על הוראת ב"ד הגדול לבדו ומדקמני חכמים מסתמא ככלל רבנן בני פלוגתייהו דרי' יהודה ר"ש ככלל ולקמן מוכח דדוקא ר"ש היא ולא רימו: ויאמר עד דאיכא שני שבטים דהתם שבת יהודה ובנימין והן כותב קרא (דחגי') [דכתיב] בקהל יהוד' וירושלים⁽¹⁾ [וירושלים] היינו שבת בנימין שהיתה חעיר בחלק בנימין כדמוכח בפ' איהו מקומן (דף נד:). אלא אמר רב אחא בר יעקב מחבא הנני מפקד והרבייתך ונתתך לקהל עמים. תימא דמייית הוא קרא דליכא למשמע מניה וז"ל לאתויי מחוורא קרי דכתיב גוי וקהל גויס יהיה מןך כי זה הפסוק נאמר על לידת בנימין לבד ומתאי קרי מייית בירושלמי כל שבת ושבת קרי קהל שזאמור גוי וקהל גויס יהיה מןך ועיין אל גולד בנימין ומה שפי' רש"י בריחי יעקב ונתתך לקהל עמים בשתי שפירוי לצאת ממני קהל ועמים לפי שאמר [ולן] גוי וקהל גויס על פי אמר גוי לא על בנימין כשהוא אומר וקהל גויס היה שנים אומר לבד מבנימין ושבו אל גולד לי בן אלא שנתיד א' משבטי יחזיקל ומעשה אותה מתנה אני נתן לך. מה שכתוב כשהוא אומר וקהל גויס היה שנים דמשמע דיש לי בן אלא שנתיד א' משבטי יחזיקל ומעשה אותה מתנה אני נתן לך. מה שכתוב כשהוא אומר וקהל גויס היה שנים דמשמע דיש לי בן אחרים לבד מבנימין לא מוקהל קדרשי דיע' אבנימין קאי דהא מוכח מני' רבא דשכט א' איקרי קהל אלא מניס (קא' קדרשי:

^[1] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[2] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[3] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[4] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[5] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[6] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[7] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[8] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[9] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים

^[10] ויעמד יהושפט בקהל יהודה וירושלים